

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

납기연장 관련 변경계약 승인 사유 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■■■발전소 ◆부 ◆파트는 발전소 제어설비 유지관리 업무를 담당하면서 ‘■■■ ◎호기 ❀공사 ❀구매’ 건의 납기연장(변경계약) 업무를 처리 하였다.
- 납기연장(변경계약)을 추진 할 때에는 우리회사의 계약규정 등에 따라 납기연장 사유의 적정성을 면밀히 검토하여 그 결과를 기준으로 지체상금 부과여부를 결정하여야 한다.
 - 「물품구매계약일반조건」 제27조(지체상금)에 따르면 “천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우, 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우 등”에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정 될때에는 지체상금이 면제 될 수 있으나, 그렇지 않다면 「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금)에 따른 지체상금이 부과되어야 한다.
- 그런데 ■■■ 제어파트는 ‘■■■ ◎호기 ❀공사 ❀구매’ 건 관련하여 해외수입물품으로 코로나19 영향에 따른 입고지연, 유찰 및 2차 공고로 인한 계약 체결 지연등 사유(계약 상대방자 요청)로 납기 연장 요청을 승인하여 변경계약을 처리하였으나,
 - 이는 기획재정부의 코로나 관련 계약지침(코로나19가 직접 원인인 경우 지체상금 면제, 2020. 12. 30.), 「계약규정시행세칙」 제100조(구매요청서의 접수 및 검토) ①항 4호 ‘납품장소 및 요청납기의 합리성’ 등 고려시 납기연장(변경계약)의 승인 사유 및 객관적 공정성을 담보하기에는 미흡하다.
- 그 결과, 코로나19 직접 원인 여부 등의 확인 없이 납기연장을 승인(변경계약 체결)한 것은 계약상대자의 지체상금 면제 여부 논란 등의 우려가 있는 미흡한 업무처리로서 해당 계약 건의 지체상금이 면제되는 결과가 초래되었다.
- ❖ (관련부서 의견) 기술부 제어파트에서는 납기연장 승인의 정당성 및 연장된 납기에 따른 납품으로 발전설비의 안정적 운영에 기여하고 있다고 주장하고 있지만, 계약규정 등에 비춰 판단하면 설득력이 미흡하다.

조치사항

1. ■■■발전소장은 「계약규정시행세칙」에 따라 향후에는 계약상대자의 요청에 따른 납기연장 변경계약의 경우, 계약상대자의 지체상금 면제 여부 논란 등의 우려가 있는 바, 납기연장 변경계약 업무 추진 시 납기연장의 승인 여부에 철저를 기하여 주시기 바라며, 재발방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ◆부

관련부서